

平成 14 年 1 月 15 日

最高裁判所 御中

意 見 書

三 木 義 一

(立命館大学教授、博士・法学：一橋大学)

はじめに

福岡高裁平成13年9月12日判決（平成13年(行コ)第5号 所得税更正処分取消請求控訴事件、以下「原判決」という）は、所得税法2条1項20号、所得税法施行令7条1項1号にいう繰延資産としての開業費に関する解釈・適用を誤り、しかも最高裁判所平成4年7月14日判決・民集46・5・492（以下、「平成4年最判①」という）及び同年9月10日判決（以下、「平成4年最判②」という）の射程距離を誤解し、実質的に同判決の趣旨に反しているので、原判決を破棄すべきであると解する。

以下、その理由を簡潔に述べたい。

一 借入金利子の税法上の性格の種類

本件の争点は、個人医師が独立して開業するための病院建設に係わる借入金の利子のうち、開業までに支払った利子の税法上の性格である。原判決はこれを病院の取得費と解し、その根拠として平成4年最判①をあげている。しかし、所得税法は、所得の区分ごとに所得計算方法を分けており、借入金利子もそれによって取得する資産の種類及び当該資産から生じる所得の性質に応じて、その取扱いを異にしている。その主なものを示すと以下のようになる。

- （１）非事業者が非事業用資産（例えば、居住用不動産）を取得し、非事業（居住）目的のために利用している場合の利子
- （２）非事業者が非事業用資産を取得し、使用しないまま、譲渡した場合の利子
- （３）非事業者が非事業用資産を取得し、非事業用目的に利用した後に譲渡した場合の利子
- （４）事業者が事業用資産を取得し、事業用に利用している場合の利子
- （５）事業者が事業用資産を取得し、使用しないまま譲渡した場合の利子
- （６）事業者が事業用資産を取得し、事業用に利用した後譲渡した場合の利子
- （７）非事業者が事業用資産を取得し、事業用に利用するまでの利子

いうまでもなく、本件で争われているのは（７）のケースである。

ところで、これらの諸ケースのうち、（１）については、当該利用目的のための支出であり（従って、この場合は居住目的のための支出＝家事費に該当し、必要経費には該当しない）、取得費ではないことは平成4年最判①、②が認めるところであり、（４）については事業所得計算上の必要経費であり、取得費でないことは、実務上異論のないところである。すなわち、基本的に借入金利子は資産の取得費ではなく、期間費用である。従って、（５）や（６）の場合も事業所得計算上当該借入金利子は経費として控除されうるので、取得費に含まれる必要はないことになる。

しかし、（２）と（３）の場合は非事業目的に利用するまでの借入金利子は、非事業目的

のための支出ともいえないし、他方、対応する所得もないので経費として控除することもできないので、その法的性格をめぐって判例上も争われてきたのである。

二 平成4最判①の射程距離

まず（２）の場合、非事業用資産の取得者が当該資産を主観的にも客観的にも譲渡目的のために取得したのであれば、当該借入金利子は本質的には譲渡所得計算上の経費として控除される余地もある。しかし、実務（所基通33-7）では譲渡費用の範囲を極めて限定しているため、譲渡所得金額を計算する際には、当該資産を取得し譲渡するまでの利子を所得計算から排除しているかのように見える。そのため、（２）のようなケースでは、借入金利子を所得計算に反映するためには「取得費」の枠内で考慮するしか方法がなく、訴訟で原告がそのような主張を展開し、東京高裁昭和54年6月26日判決（行政事件裁判例集30巻6号1167頁、訟務月報25巻11号2873頁、判例時報945号36頁など）も「その借入及び利子支払が必要相当であったと認められるかぎり、『取得に要した金額』として課税所得から控除することが租税負担の衡平性のうえから妥当であり合理的であるといわなければならない」と判示し、原告の主張を認めたのである。

次に、（３）のケース、つまり、非事業用資産を取得後、実際に使用した後譲渡した場合の借入金利子の問題が平成4年最判①②で検討された。この場合に、まず問題となるのは、使用後譲渡時までに負担した借入金利子が取得費を構成するかどうかである。この点については、前記のように、取得費性を否定することで一致しており、平成4年最判①も次のように判示している。

「譲渡所得の金額について、所得税法は、総収入金額から資産の取得費及び譲渡に要した費用を控除するものとし（33条3項）、右の資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額としている（38条1項）。右にいう『資産の取得に要した金額』の意義について考えると、譲渡所得に対する課税は、資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨のものであるところ（最高裁昭和41年（行ツ）第102号同47年12月26日第3小法廷判決・民集26巻10号2083頁、同昭和47年（行ツ）第4号同50年5月27日第3小法廷判決・民集29巻5号641頁参照）、前記のとおり、同法33条3項が総収入金額から控除し得るものとして、当該資産の客観的価格を構成すべき金額のみに限定せず、取得費と並んで譲渡に要した費用をも掲げていることに徴すると、右にいう『資産の取得に要した金額』には、当該資産の客観的価格を構成すべき取得代金の額のほか、登録免許税、仲介手数料等当該資産を取得するための付随費用の額も含まれるが、他方、当該資産の維持管理に要する費用等居住者の日常的な生活費ないし家事費に属するものはこれに含まれないと解するのが相当である。ところで、個人がその居住の用に供するために不動産を取得するに際しては、代金の全部又は一部の借入れを必要とする場合があり、その場合には借入金の利子の支払が必要となるところ、一般に、右の借入金の利子は、当該不動産の客観的価格を構成する金額に該当せず、また、当該不動産を取得するための付随費用に当たるといってもできないのであって、むしろ、個人が他の種々の家事上の必要から資金を借り入れる場合の当該借入金の利子と同様、当該個人の日常的な生活費ないし家事費にすぎないものというべきである。そうすると、右の借入金の利子は、原則として、居住の用に供される不動産の譲渡による譲渡所得の金額の計算上、所得税法38条1項にいう『資産の取得に要した金額』に該当しないものというほかはない。」

次の問題は、使用までの利子の扱いである。事業者が、事業用資産を取得した場合であれば、使用までの利子も事業所得計算上の経費として控除できるが、非事業者による非事業用資産の取得のために利子であるため、経費として控除する余地がない。そこで、平成4年最判①は、この場合に限定して、次のような画期的な判断を示した。

「しかしながら、右借入れの後、個人が当該不動産をその居住の用に供するに至るまでにはある程度の期間を要するのが通常であり、従って、当該個人は右期間中当該不動産を使用することなく利子の支払を余儀なくされるものであることを勘案すれば、右の借入金の利子のうち、居住のため当該不動産の使用を開始するまでの期間に対応するものは、当該不動産をその取得に係る用途に供する上で必要な準備費用ということができ、当該個人の単なる日常的な生活費ないし家事費として譲渡所得の金額の計算のらち外のものとするのは相当でなく、当該不動産を取得するための付随費用に当たるものとして、右にいう『資産の取得に要した金額』に含まれると解するのが相当である。」

つまり、右平成4年最判①によれば、非事業用財産や居住用財産取得のための利子は原則として取得費を構成するものではなく、当該財産の維持管理のための家事費的なものであり、ただ、例外的に使用までの期間の利子のみが取得費に含まれるとするものであった。借入金の利子は、「当該不動産の客観的価格を構成する金額に該当せず、また、当該不動産を取得するための付随費用に当たるということもできない」とされ、取得費＝資産の客観的価額という側面が強調されていること、「右の借入金の利子のうち、居住のため当該不動産の使用を開始するまでの期間に対応するものは、当該不動産をその取得に係る用途に供する上で必要な準備費用ということができ」と適切にその経費性を認識していることに留意しなければならない。

要するに平成4年最判①②は、「非事業者」による「非事業用資産」の「非事業目的に」使用するまでの利子、つまり（3）のケースについて、それが他に控除する余地がないため、やむを得ず「取得費」の範囲で控除したにすぎず、「事業者」が「事業用資産」を取得した場合である（4）（5）（6）のケースには当てはまらないことはもとより、「事業準備を始めた個人」が「事業用資産」を取得するための借入金で、「事業目的に」使用するまでの利子、つまり（7）のケースについての判断ではないのである。

三 原判決の解釈の誤り

ところが、原判決は「借入れの後、個人が当該不動産をその事業の用に供するに至るまでにはある程度の期間を要するのが通常であり、したがって、当該個人は右期間中当該不動産を使用することなく利子の支払を余儀なくされるものであること、非事業用資産を借入金で取得し、当該資産を使用しないまま譲渡した場合の借入金利子は、法38条に規定する『その資産の取得に要した金額』として当該資産の取得費であると解されていることなどを勘案すれば、本件利子等は、事業のため当該不動産をその取得に係る用途に供する上で必要な準備費用ということができ、当該個人の単なる日常的な生活費ないし家事費として、事業所得の金額の計算のらち外のものとするのは相当でなく、当該不動産を取得するための付随費用に当たるものとして、前記の『資産の取得に要した金額』に含まれると解するのが相当である」として、平成4年最判①の判旨の一部を事業用資産の取得である本件にもそのまま利用し、しかも「準備費用」であることを認めているにも係わらず開業費ではなく、取得費に含めている。しかもその論拠として、平成4年最判①を引用し次の

ようにまで述べているのである。

「しかるところ、平成4年最高裁判決は、法2条1項20号に規定する『資産の取得に要した金額とされるべき費用』と同義と解される前記文言を含む法38条1項の適用が問題となった事例において、『個人の居住の用に供される不動産を取得するための借入金の利子のうち、当該不動産の使用開始の日以前の期間に対応するものは、「資産の取得に要した金額」に含まれ、当該不動産の使用開始の日の後のものはこれに含まれないと解するのが相当である』旨を判示しているものであるが、『資産の取得に要した金額』の解釈について、非事業用固定資産と事業用固定資産、居住用固定資産とそれ以外の固定資産、購入によるものと建設によるものとをそれぞれ区別する明文の規定や区別すべき解釈論上の特段の根拠もないと解される。」

これによれば、平成4年最判①は、「事業者」が「事業用資産」を取得した場合も当該資産を「事業目的」に使うまでは取得費に含めるべきことを判示したことになる。平成4年最判①がそのような判断をしたとは到底解し得ないし、そうだとすると現行実務の抜本的な改正が求められることになる。

本件の争点は、病院開業の目的で取得した建物に係わる借入金利子のうち開業までの利子である。この建物は客観的にも、主観的にも事業目的のためのものであることは明らかである。このような場合、当該建物取得のための借入金利子は当該事業上の経費であり、まだ収入が発生していなくとも、収入発生の準備段階の費用であり事業に係わるものである。しかし、わが国の現行所得税法は事業開始以前の費用をその時点で控除する方法を採用せず、その代わりに繰延資産の一つに開業費を設け、開業準備のための費用を一定の方法で控除する方法を採用しているのである（所税2②、所令7①1）。従って、借入金利子は本質的に費用として関係法令を適用されるのが原則であり、借入金利子は本質的には取得費ではないし、前期平成4年最判①も「当該不動産の使用を開始するまでの期間に対応するものは、当該不動産をその取得に係る用途に供する上で必要な準備費用」と述べており、ただ非事業用資産の使用以前の部分に限って、他に控除する項目がないため取得費の枠内で控除する余地を認めたのであって（その意味で、納税者の担税力を配慮した温情にあふれた判決であったといえる）、このことによって事業用資産の取得のための借入金利子を取得費にしか算入できないというような不合理な判断を強制したわけではないのである。

四 結論

以上のように、原判決は資産取得のための借入金利子の税法的性格を資産及び所得類型に応じて適切に判断することをせず、不適法な判断をし、しかもその根拠に平成4年最判①の射程距離と趣旨を誤って引用しており、破棄されるべきものと解される。

